

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1905/2538

นางวาสนา วงศ์วัฒนา กับพวก

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นายวีระชาติ ศรีทอง กับพวก

โจทก์

นางรัตนภรณ์ แสงสุวรรณ ในฐานะผู้

จัดการมรดกของ

จำเลย

นายสันต์ ศรีทอง ผู้วายชนม์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 1361, มาตรา 1710, มาตรา 1719

จำเลยและผู้ร้องทั้งสองเป็นทายาทของส. เมื่อส.ถึงแก่กรรมผู้ร้องทั้งสองและทายาทอื่นทำหนังสือยินยอมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกต่อมาจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทของส. และผู้ร้องทั้งสองแก่โจทก์โดยผู้ร้องทั้งสองและทายาทอื่นทราบแล้วแต่มิได้โต้แย้งคัดค้านดังนี้ฟังได้ว่าทายาททุกคนรวมทั้งผู้ร้องทั้งสองยินยอมให้จำเลยทำสัญญาและแต่ละคนเชิดให้จำเลยเป็นตัวแทนของตนแม้ขณะที่จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายนั้นจำเลยยังมิได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ตามสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ร้องทั้งสองที่จะต้องโอนขายที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยในฐานะทนายและผู้จัดการมรดกของนายสันต์ โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 9884 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี อันเป็นทรัพย์สินมรดกของนายสันต์แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณา นายวีระชาติและนายน้อย ยื่นคำร้องสอดว่าสัญญาจะซื้อขาย ที่ดินมีผลบังคับทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนของจำเลยเท่านั้นหาผูกพันส่วนของผู้ร้อง ทั้งสองและน้องอีก 5 คน ด้วยไม่ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับจำเลย สำหรับที่ดินส่วนที่เป็นสิทธิของผู้ร้องทั้งสอง

โจทก์ยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดว่า แม้สัญญาจะซื้อขายที่พิพาทระหว่าง โจทก์กับจำเลยได้ทำขณะศาลยังไม่มีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ ก็ตาม แต่ขณะทำสัญญามีทนายความของจำเลยและทนายทนายคนอื่นรู้เห็น ทั้งทนายท ทุกคนยินยอมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วผู้ร้องทั้งสองและทนายคนอื่นได้ยินยอม โดยปริยายให้จำเลยขายที่พิพาทแล้วสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทจึงผูกพันผู้ร้องทั้ง สอง ขอให้ยกคำร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะไปฟ้องร้องเอาเฉพาะส่วนของ จำเลยตามสัญญาต่อไปภายในอายุความ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องทั้งสองกับทายาทคนอื่นอีก 5 คน ทำหนังสือยินยอมของทายาทรวม 7 คนยอมให้จำเลยซึ่งเป็นบุตรของนายสันต์เจ้ามรดกเป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ มีผลเท่ากับทายาทของนายสันต์ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมของทายาทฉบับดังกล่าวมอบให้จำเลยแต่ผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับมรดกของนายสันต์ การขายที่พิพาทเพื่อนำเงินมาชำระหนี้กองมรดก รวมทั้งการนำเงินที่ขายได้มาแบ่งปันแก่บรรดาทายาทก็เป็นวิธีการจัดการมรดกของนายสันต์วิธีหนึ่ง แม้ขณะที่จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทให้แก่โจทก์จำเลยยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลชั้นต้นให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาถึงการที่ผู้ร้องทั้งสองและทายาทคนอื่น ๆ มอบให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์เพียงผู้เดียว และต่างยินยอมให้จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทให้แก่โจทก์และแต่ละคนเชิดให้จำเลยเป็นตัวแทนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 สัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทที่จำเลยทำไว้กับโจทก์จึงมีผลผูกพันผู้ร้องทั้งสองที่จะต้องโอนขายที่พิพาทเฉพาะส่วนของผู้ร้องทั้งสองให้แก่โจทก์ด้วย

พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 9884 ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 325,000 บาทแก่จำเลยด้วย หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ